

1500199-72.2020.8.26.0219

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... apelido de Japonês, que é conhecido por tráfico de drogas na região. Disse que Uerlison já foi preso por tráfico e roubo. Disse que foi feita uma busca na casa e foi localizada a quantia de R\$ 37,00. Disse que Marlon relatou que pagou ao Robinho essa quantia. Disse que eram três notas de R\$ 10,00, uma nota de R\$ 5,00 e uma nota de R\$ 2,00. Disse que o celular de Robinho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Expedicionário Brasilio Pinto de Almeida, 42, Centro

CEP: 08900-000 - Guararema - SP

Telefone: 4693-1134 - E-mail: guararemajec@tjsp.jus.br

1500199-72.2020.8.26.0219 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500199-72.2020.8.26.0219

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROBSON LOURENCO FRANCO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n. 9099/95.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

Acusa-se o réu da prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de procedência do pedido condenatório.

A testemunha André Carvalho de Amorim, Policial Militar, ouvida em Juízo, disse que se recordava dos fatos. Disse que ingressaram na referida rua, quando avistaram o indivíduo, posteriormente identificado como Marlon. Disse que o réu estava na frente da residência de um traficante, conhecido na região, que se chama Robinho. Disse que, quando Marlon avistou a viatura, apresentou sinais de nervosismo. Disse que o portão da residência estava semiaberto e Robinho estava dentro da casa. Disse

que, quando Robinho percebeu que Marlon seria abordado, fechou o portão e correu para dentro da residência. Disse que, no momento, foi feita a abordagem de Marlon, devido à atitude suspeita apresentada. Disse que foram localizadas com o réu quatro pedras de crack no bolso da calça. Disse que isso foi motivação para solicitar apoio de mais equipes policiais para, devido ao flagrante, entrar na residência de Robinho. Disse que já existiam várias denúncias de moradores, dizendo que Robinho estava vendendo drogas em sua casa. Disse que, chegado o apoio, entraram na casa e Robinho foi encontrado no fundo do quintal, tentando pular o muro. Disse que Robinho começou a gritar, dificultando a abordagem e a revista pessoal. Disse que a esposa de Robinho saiu de dentro da casa e também dificultou a abordagem. Disse que, posteriormente, chegaram familiares da esposa de Robinho dificultando totalmente a ação policial. Disse que, em decorrência de tudo que estava acontecendo, Robinho conseguiu pular o muro e se evadiu para um terreno vazio que existe próximo à residência. Disse que, em seguida, foram feitas varreduras no quintal e no interior do imóvel. Disse que, no interior da residência, localizaram um rapaz, chamado Uerlison, com o apelido de Japonês, que é conhecido por tráfico de drogas na região. Disse que Uerlison já foi preso por tráfico e roubo. Disse que foi feita uma busca na casa e foi localizada a quantia de R\$ 37,00. Disse que Marlon relatou que pagou ao Robinho essa quantia. Disse que eram três notas de R\$ 10,00, uma nota de R\$ 5,00 e uma nota de R\$ 2,00. Disse que o celular de Robinho estava lá. Disse que diante de todo o ocorrido, os policiais conduziram a esposa de Robinho, Marlon e Uerlison para a delegacia. Disse que também a droga, o dinheiro e uma caixa que foi encontrada, com aproximadamente R\$ 300,00 em notas trocadas e moedas, também foram encaminhados para a delegacia de Guararema. Disse que as drogas estavam no bolso da calça de Marlon. Disse que Marlon relatou que as drogas foram compradas de Robinho, com as cédulas que foram encontradas. Disse que a abordagem foi feita no portão da casa de Robinho (fls. 174).

A testemunha Valney Luis Perazzo, Policial Militar, ouvida em Juízo, disse que se recordava dos fatos. Disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Polônia, que fica na área norte de Guararema. Disse que, quando entraram na rua dos fatos, visualizaram um indivíduo em frente a uma residência, que já era de conhecimento dos policiais que era usada para tráficos de entorpecentes. Disse que quando o indivíduo viu a viatura, ficou muito nervoso e essa foi a motivação para a abordagem policial. Disse que quando foi feita a abordagem, o portão fechou bruscamente. Disse que, durante a busca pessoal, foram localizadas quatro pedras de crack no bolso da calça do réu. Disse que foram atrás do indivíduo que havia corrido para dentro da residência. Disse que conseguiram fazer a abordagem no fundo da casa. Disse que não localizaram nada com o outro indivíduo. Disse que o indivíduo se chamava Robinho, conhecido pelo crime de tráfico de drogas na região. Disse que a esposa de Robinho, chamada Ana, saiu gritando e ligando para parentes, que moravam próximos à residência, para que fossem até lá. Disse que, por fim, Robinho conseguiu fugir. Disse que Robinho pulou o muro e fugiu. Disse que em uma conversa mais tranquila com Marlon, o réu disse que comprou entorpecentes com Robinho. Disse que o réu, de livre e espontânea vontade, mostrou uma conversa de Whatsapp, na qual Robinho confirmava a versão do réu, de que havia pedido a droga e foi buscar. Disse que, diante disso, entraram na residência e, dentro da residência, foi localizado um indivíduo chamado Uerlison, que também é envolvido com o tráfico de drogas e já havia sido detido por outros crimes. Disse que, por fim, conduziram o réu Marlon, bem como as testemunhas Ana e Uerlison ao distrito de Guararema. Disse que também foi levada uma quantia em dinheiro, localizada na residência. Disse que encontraram o dinheiro que o réu informou ter usado para comprar os entorpecentes. Disse que também foram localizadas embalagens, que são utilizadas para embalar a droga para a venda. Disse que eram embalagens semelhantes às que foram localizadas com Marlon. Disse que todos os objetos foram conduzidos ao Distrito de Guararema (fls. 175).

O réu Marlon Santos Barbosa, interrogado em Juízo, disse que, no dia da abordagem, estava a aproximadamente 200 metros da casa de Robson, quando a polícia o abordou.

Disse que estava chegando do trabalho, que fica em São Paulo. Disse que os policiais perguntaram se o réu estava com droga e ele respondeu que não. Disse que o depoimento anterior não é verdadeiro. Disse que deu o depoimento para "se livrar" pois estava com medo de ser preso. Disse que mora no local há 10 anos. Disse que estava com quatro porções de crack. Disse que, dentro da delegacia, os policiais pediram para que o réu concordasse com tudo que iria ser falado, senão iria ficar ruim para o réu. Disse que as porções de crack eram dele e nega ter comprado de Robson (fls. 173).

Assim, encontra-se comprovada a prática, pelo réu, do delito capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo certa a autoria do delito, de acordo com a prova oral colhida e acostada aos autos, observando-se, em especial, a confissão do réu durante seu interrogatório em Juízo, existindo, ainda, prova material da infração penal em tela, conforme exame químico-toxicológico juntado às fls. 36/38.

Em seu interrogatório, portanto, o réu confessou que a droga era destinada ao próprio consumo.

Não se sustenta a tese acerca da necessidade de absolvição, por se tratar de usuário de entorpecente, sendo certo que seu vício afeta sua família e a sociedade.

Como é cediço, trata-se de crime de perigo abstrato ou presumido, em que a punição do agente se justifica pelo perigo social que a conduta representa para a saúde e incolumidade públicas.

Frise-se que o legislador "optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas" [STF - HC 102.940, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, DJE de 6-4-2011].

E não se perca de vista que "o objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e não apenas a saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes" [STJ - RHC 35.920, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.5.2014].

Sobre a tipicidade penal do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela sua incidência, reconhecendo se tratar de crime, inclusive com inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme ARE 728688 AgR/DF:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. POSSE DE ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI N.º 747.522. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos requisitos estabelecidos na legislação infraconstitucional, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do AI n.º 747.522-RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 25/9/2009. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige que a conduta seja minimamente ofensiva, que o grau de reprovabilidade seja ínfimo, que a lesão jurídica seja inexpressiva e, ainda, que esteja presente a ausência de periculosidade do agente. In casu, não há elementos suficientes a fim de se apreciar o preenchimento de todos os pressupostos hábeis à aplicação do aludido princípio, a fim de trancar a ação penal. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE. NULA A DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO A INVOCACÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RISCO POTENCIAL DO DELITO

PARA A SOCIEDADE. USUÁRIO QUE ALIMENTA O COMÉRCIO DA DROGA E PERMITE A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DO NARCOTRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA NULA. 1. SUBMETE-SE ÀS PENAS DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 QUEM, POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, GUARDA OU TRAZ CONSIGO, PARA USO PESSOAL, DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. 2. NÃO HÁ FALAR EM ATIPICIDADE DO DELITO, POR HAVER POUCA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, JÁ QUE O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 É DE PERIGO ABSTRATO PARA A SAÚDE PÚBLICA - POR SER CAPAZ DE GERAR DEPENDÊNCIA FÍSICO-QUÍMICA -, DE MANEIRA QUE O LEGISLADOR ENTENDEU POR BEM MANTER A TIPICIDADE DA CONDUTA, AINDA QUE SEM APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE. 3. 'NUMA SOCIEDADE QUE CRIMINALIZA PSICOATIVOS E ASSOCIA EXPERIÊNCIAS DE ALUCINÓGENOS À MARGINALIDADE, O CONSUMO DE DROGAS PROVOCA UMA SÉRIA QUESTÃO ÉTICA: QUEM CONSUME É TÃO RESPONSÁVEL POR CRIMES QUANTO QUEM VENDE. AO CHEIRAR UMA CARREIRA DE COCAÍNA, O NARIZ DO CAFUNGADOR ESTÁ CHEIRANDO AUTOMATICAMENTE UMA CARREIRA DE MORTES, CONSCIENTE DA TRAJETÓRIA DO PÓ. PARA CHEGAR AO NARIZ, A DROGA PASSOU ANTES PELAS MÃOS DE CRIMINOSOS. FOI REGADA A SANGUE'. (...) É PROPOSITAL [NO FILME "O DONO DA NOITE", DE PAUL SCHRADER] A REPETIÇÃO RITUALÍSTICA DE CENAS QUE MOSTRAM A ROTINA DO ENTREGADOR, ENCERRADO NUMA LIMUSINE PRETA E FÚNEBRE. NESSE CONTEXTO, A DROGA NÃO CUMPRE MAIS A FUNÇÃO SOCIAL DAS ANTIGAS CULTURAS. ELA É APENAS UM VEÍCULO DE ALIENAÇÃO E AUTODESTRUIÇÃO". (FILHO, ANTÔNIO GONÇALVES. A PALAVRA NÁUFRAGA - ENSAIOS SOBRE CINEMA. SÃO PAULO: COSAC SC NAIFY, 2001. P. 259-604). PRECEDENTE: 'ACÓRDÃO Nº 560684, 20100110754213APJ, RELATOR JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JULGADO EM 17/01/2012, DJ 25/01/2012 P. 173'. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA COM VISTAS AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO." 4. Agravo regimental DESPROVIDO".

Assim sendo, provada a materialidade e a autoria delitivas, passo a aplicar-lhe a pena prevista para sua conduta.

Inviável a aplicação de advertência ao réu, porquanto respondeu a outros processos penais neste Juízo (fls. 59/63), não se revelando adequada a imposição dessa medida mais branda por não ter a utilidade que dela se espera no sentido de inculcar no réu os malefícios do uso de droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar MARLON SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, nos termos do § 3º do art. 28 da Lei 11.343/2006, incurso o réu nas sanções do artigo 28, inciso II, da Lei n. 11.343/06.

Transitada em julgado a decisão, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado, expedindo-se todo o necessário, inclusive certidão de honorários.

P.I.C.

Guararema, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA